



PUTUSAN
Nomor 3441 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PUTRALIRIK DOMAS, yang diwakili oleh Direktur, Ir. Mulyadi, berkedudukan di Jalan Raya Pluit Selatan, Blok S, Nomor 8 I-J, Penjaringan, Jakarta Utara, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Didik Kusmiharsono, S.H., Advokat pada Firma Hukum Dk. Harsono & Partners, berkantor di Komplek Pertamina, Jalan Arun 1, Nomor 17, Ujung Menteng, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, yang diwakili oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Dr. Ir. Siti Nurbaya, M. Sc., berkedudukan di Gedung Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.M., Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dan kawan-kawan, berkantor di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 3441 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Menghukum Tergugat membayar uang denda untuk setiap pohon yang ditanam di lahan bekas terbakar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya untuk pencabutan kembali tanaman yang sudah ditanam;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas:
 - a. Seluruh tandan buah segar (TBS) yang berada dan dihasilkan di lahan Tergugat;
 - b. Seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh dikemudian hari;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menetapkan pemberlakuan pembuktian menurut *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak) dalam perkara ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sebesar Rp199.544.042.450,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 3441 K/Pdt/2023



- 1) Biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar Rp66.092.450,00 (enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah),
 - 2) Biaya pengawasan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah),
 - b. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerugian ekosistem:
 - 1) Kerugian ekologis sebesar Rp38.253.375.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
 - 2) Kerugian ekonomis sebesar Rp15.973.700.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah),
 - 3) Biaya pemulihan sebesar Rp122.000.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar rupiah),
 - 4) Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang sebesar Rp4.350.875.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah),
 - 5) Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (*water management*) di lahan gambut sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah),
 - 6) Biaya revegetasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah),
- secara tunai melalui rekening kas negara;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-



adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Eksepsi kompetensi relatif;
- II. Eksepsi tentang gugatan kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- III. Eksepsi *error in persona*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 193/Pdt.G-LH/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 27 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan lahan gambut yang telah terbakar untuk usaha budidaya perkebunan termasuk kelapa sawit;
2. Menghukum Tergugat membayar uang denda untuk setiap pohon yang ditanam di lahan bekas terbakar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya untuk pencabutan kembali tanaman yang sudah ditanam;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan pemberlakuan pembuktian menurut *strict liability* (pertanggung jawaban mutlak) dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sebesar Rp199.544.042.450,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) secara tunai melalui rekening kas negara, yang terdiri dari:
 - a. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan hidup:
 - 1) Biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar Rp66.092.450,00 (enam puluh enam juta sembilan puluh dua

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 3441 K/Pdt/2023



ribu empat ratus lima puluh rupiah);

- 2) Biaya pengawasan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerugian ekosistem:
 - 1) Kerugian ekologis sebesar Rp38.253.375.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Kerugian ekonomis sebesar Rp15.973.700.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3) Biaya pemulihan sebesar Rp122.000.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar rupiah);
 - 4) Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang sebesar Rp4.350.875.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 5) Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (*water management*) di lahan gambut sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - 6) Biaya revegetasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6 (enam) persen per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;
6. Memerintahkan agar Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 3441 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh dikemudian hari;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp770.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memberikan Putusan Nomor 200/PDT/2022/PT DKI, tanggal 18 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 193/Pdt.G-LH/2020/PN Jkt.Utr, tanggal 27 Oktober 2021 sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menetapkan pemberlakuan pembuktian menurut *strict liability* (pertanggung jawaban mutlak) dalam perkara ini;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil berupa kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sebesar Rp199.544.042.450,00 (seratus sembilan puluh sembilan miliar lima ratus empat puluh empat juta empat puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah) secara tunai melalui rekening kas negara, yang terdiri dari:
 - a. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan penyelesaian

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 3441 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa lingkungan hidup:

- 1) Biaya verifikasi sengketa lingkungan hidup sebesar Rp66.092.450,00 (enam puluh enam juta sembilan puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah);
- 2) Biaya pengawasan pemulihan lingkungan hidup sebesar Rp2.900.000.000,00 (dua miliar sembilan ratus juta rupiah);
- b. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerugian ekosistem:
 - 1) Kerugian ekologis sebesar Rp38.253.375.000,00 (tiga puluh delapan miliar dua ratus lima puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 2) Kerugian ekonomis sebesar Rp15.973.700.000,00 (lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - 3) Biaya pemulihan sebesar Rp122.000.000.000,00 (seratus dua puluh dua miliar rupiah);
 - 4) Biaya untuk mengaktifkan fungsi ekologis yang hilang sebesar Rp4.350.875.000,00 (empat miliar tiga ratus lima puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 5) Biaya pembangunan/perbaikan sistem hidrologi (*water management*) di lahan gambut sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - 6) Biaya revegetasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda sebesar 6 (enam) persen pertahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;
6. Memerintahkan Tergugat dan/atau Para Kuasanya atau pihak yang mewakilinya atau pihak yang menerima pengalihan hak dan wewenang darinya, atau pihak manapun agar sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tidak

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 3441 K/Pdt/2023



melakukan tindakan apapun (*status quo*) yang bertujuan menjual atau mengalihkan baik secara di bawah tangan maupun melalui pelelangan umum atau lelang negara atau lelang swasta di dalam negeri atau di luar negeri atau menjaminkan dalam bentuk apapun atau menjual/mengalihkan dalam bentuk apapun atau tindakan dalam bentuk apapun di dalam atau luar negeri atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada aset/benda bergerak, aset/benda tidak bergerak, inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan dan lain sebagainya, yang telah ada maupun yang akan diperoleh di kemudian hari;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
8. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi secara elektronik pada tanggal 8 Juni 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 193/Pdt.G-LH/2020/PN Jkt.Utr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Juni 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 3441 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 200/PDT/2022/PT DKI, tanggal 18 April 2022;

Mengadili Sendiri:

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak seluruh gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Membebankan biaya perkara kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 30 Juni 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 15 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia memiliki kapasitas sebagai Penggugat (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Bahwa lahan yang dikuasai Tergugat adalah lahan gambut, dan kerusakan lahan gambut termasuk ke dalam ancaman serius, sehingga sudah tepat pertimbangan

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 3441 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judex facti karena kebakaran lahan gambut menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, maka dalam perkara ini sudah tepat dan benar diterapkan *strict liability*;

Bahwa telah terbukti sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 terjadi kebakaran lahan seluas 500 Ha (lima ratus hektar) yang berada di dalam areal lahan yang dikuasai oleh Tergugat, dan bukti-bukti yang Tergugat ajukan tidak dapat melemahkan bukti-bukti yang Penggugat ajukan perihal Tergugat tidak melakukan kewajibannya secara patut untuk mencegah terjadinya kebakaran lahan di areal izin usaha pertambangan (IUP) Tergugat;

Bahwa alasan kasasi mengenai kompetensi relatif telah dipertimbangkan oleh *judex facti*, dimana mengenai eksepsi kompetensi relatif, apabila eksepsi kompetensi relatif ditolak maka putusannya dapat diputus secara bersama-sama dengan penjatuhan putusan akhir, karena hal ini berbeda dengan keberatan yang menyangkut kompetensi absolut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 134 HIR;

Bahwa sudah tepat perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sebab kedudukan Tergugat sekalipun di dalam data Kepala Sub Direktorat Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tanggal 20 Februari 2019 Nomor AHU.2.01.01-5386 dan 3 (tiga) kali Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan oleh Anesta Chrisanti, S.H., M.Kn. (Notaris di Depok) tertulis PT Putralirik Domas selaku Tergugat, tertulis berkedudukan di Jalan Raya Pluit, Blok S, Nomor 8 I-J, Penjaringan, Jakarta Selatan, juga di dalam Kartu NPWP Tergugat tertulis beralamat di Gedung Permata Kuningan, Lantai 16, Unit 5, Jalan Kuningan Mulia, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, akan tetapi secara riil di Jalan Raya Pluit, Blok S, Nomor 8 I-J, Penjaringan adalah terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sebagai salah satu buktinya bahwa panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara sampai di alamat dimaksud;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi tersebut merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian halmana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 3441 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT PUTRALIRIK DOMAS tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT PUTRALIRIK DOMAS** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Nurhuda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurhuda, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 3441 K/Pdt/2023